

1. 업무개요

강원환경본부(☐☐☐☐☐☐처 ☐☐☐☐부, 이하 “☐☐☐☐부”라 함)는 대기환경측정망 설치·운영지침(==, ◇◇부) 등에 따라 강원 권역에 설치된 대기환경측정망 ==개소에 대하여 오염자동측정장비 및 부대장비의 주기적인 점검과 효율적인 유지관리를 위해 매년 운영·관리 용역을 발주하여, 외부 업체를 통하여 운영·관리를 수행 중이다.

2. 관련규정 및 판단기준

「(계약예규) 용역계약일반조건」 제4조(계약문서)에 따르면, “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 이 경우 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서로서의 효력을 갖는다”고 되어있고, 같은 예규 제13조(용역의 착수 및 보고)에 따르면, “계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며, 발주기관이 관련법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서의 제출을 요구하는 경우에는 이를 제출하여야 한다”고 되어있다.

공단 「용역사업 관리 및 정산 지침」 (지침 제190호, 2017. 12. 29.) 제4조(용역사업비 산정) 및 별표1 용역사업비 산정·관리·사용 및 정산기준에 따르면 “용역사업자 연구 책임자는 계약 당시의 용역사업비 산출내역에 준하여 용역사업비를 관리·집행하여야 한다”고 되어있다.

또한, 「『==년 강원환경본부 대기오염측정망 운영·관리 용역』 계약문서인 과업 내용서 중 ‘6. 조직체계 및 전담요원’ 항목에 따르면 “과업대상 측정기 운영·관리, 점검 계획/결과 보고 등을 수행하여야 하는 전담요원은 =명 이상으로 구성하여야 하며, 타 용역에 중복 투입 할 수 없다”고 되어있고, ‘7. 투입인력’ 항목에 따르면 “제안서 및 과업수행계획서에 제시한 전담요원이 과업에 참여토록 조치하여야 하고, 투입인력의 기술등급 및 자격기준은 과업에 따라 다음과 같이 투입하여야 한다”고 되어있다.

[표] 과업내용서 ‘7. 투입인력’ 항목에 제시된 투입인력의 기술등급 및 자격기준

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - ㉠과업: ㉠기술자 이상 1인 - ㉡과업: ㉠기술자 또는 □□기술자 이상 1인 - ㉢과업: ㉠기술자 이상 2인 <p>(단, 전담요원 중 1인은 반드시 대기측정장비 유지보수분야 실무경력 1년 이상인 □□기술자 이상으로 한다.)</p> |
|--|

그리고, 대기환경측정망 설치·운영지침(==, ◇◇부) 중 유해대기물질측정망 측정 주기와 관련하여 ㉠㉡㉢㉣㉤㉥원 ㉦㉧㉨㉩㉪㉫과-===(==,==,==.)호 「대기환경측정망 측정 방법 확대 및 측정주기 변경 시행 알림」에 따르면 “PAHs²⁾는 주 1회 측정으로 강화하는데 우선적으로 ‘종합대기측정소’만 확대 시행하고, 이외 지점의 경우 기존 측정주기(월 2회)를 적용한다”고 되어있다.

따라서, ㉬㉭㉮㉯부에서는 용역 발주 시에 제시한 계약문서에 따라 착수신고서를 제출받아 산출내역 관리 및 정산 시 계약 당시의 용역사업비 산출내역에 준하여 용역사업비를 관리·집행하여야 하며, 변경된 대기환경측정망 설치·운영 지침에

2) PAHs(다환방향족탄화수소): 유해대기물질로 지정된 벤조피렌 등 16가지가 있고, 대기환경과 인체건강에 나쁜 영향을 끼치는 독성이 강하고 일부는 발암물질로 알려진 화합물

따라 ===년 =월부터는 [A]지역 [I]동 종합대기측정소는 PAHs 수동측정주기를 주 1회로 하는 등 용역 관리를 철저히 수행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ===년도 용역 수행 시에 세부 과업 중 ‘[I]과업’에 대해 발주 당시 산출내역서에서 제시된 ⊗⊗기술자 2명을 계약상대자(■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■(주), 이하 “용역사”라 함)는 □□기술자 1명과 ⊗⊗기술자 1명으로 구성하여 착수계(산출내역서)를 제출하였는데, 실제로 ===년 =월~=월까지 수행한 ==회의 [I]과업 수행 시에는 모두 ⊗⊗기술자 2명으로 수행하여 그 대가를 지급받았다.

발주 서류의 산출내역서와 착수계의 산출내역서를 다르게 제출받은 부분에 대하여 과업내용서와 대조하여 확인해 본 결과, 과업내용서에서는 ‘[I]과업’ 투입 인력의 기술등급 및 자격기준을 ⊗⊗기술자 이상 2명으로 지정하고 있고 [I]과업 문구 바로 하단에 전담요원 중 1인은 반드시 □□기술자 이상으로 한다는 문구가 있어, 용역사에서는 이를 반영하여 발주 서류의 산출내역서와 다르게 □□기술자 1명과 ⊗⊗기술자 1명으로 구성해 착수계(산출내역서)를 제출하였음을 확인하였다.

하지만 ■■■■■부에서는 과업내용서에서 ‘전담요원’은 ‘6. 조직체계 및 전담요원’에서 해당 과업 전반에 걸쳐 =명 이상으로 구성하도록 되어있어 그에 따라 착수계에서는 제출한 전담요원 전체 인력(=명)으로, ‘7. 투입인력’에서 기술등급 및 자격기준은 과업에 따라 투입하는데 있어 전담요원인 전체 인력 중 1인을 □□기술자 이상으로 하고 세부 과업인 [G]과업·[H]과업·[I]과업 중에 □□기술자가 투입이 되어야 한다는 내용으로 용역을 감독하고 검사하였다.

이는 과업내용서에서 제시된 ‘□□기술자 배치’에 대한 해석이 ‘6. 전담인원’ 중에 1인으로도 ‘7. 투입인력 중 □과업’ 중에 1인으로도 모두 해석이 가능하도록 작성되어 발생한 상황으로, 계약서류와 명확하게 일치하는 인력이 아니더라도 현장 상황에 따라 인력을 판단하여 투입할 수 있는 모호한 과업 내용이었다.

또한, ===년부터는 ‘PAHs 시료채취’와 관련해 개정된 ◇◇부 지침에 따라, ‘△지역 □동 측정소’는 월 2회에서 주 1회 주기로 측정되어야 하나, =월~=월 중순까지 지켜지지 않았고 ◇◇부 지침과 다르게 수동측정데이터가 확보됨에도 용역사는 수행한 횟수 그대로 대가를 전액 지급받고 있었다. 과업내용서 준수사항에도 관련 지침 등에 저촉되지 않도록 하여야 한다고 되어있으나 수행한 만큼 정산 비용을 지급하는 것으로 =월~=월은 기성검사가 완료되었다. ㉹㉹㉹㉹부에서는 측정망 운영과 관련 준수해야 하는 업무지침이고, 용역사 또한 준수하여 데이터 연속성 및 측정망 운영 품질 제고를 했어야 한다.

용역 관리 시, 월별 보고에서 미흡한 점은 즉시 시정을 요구하고 용역사를 교육하는 절차를 수립하며, 매년 추진하는 동일 용역 발주 시에는 과업내용서에서 인원에 대한 사항과 관련 규정 등을 준수할 수 있도록 강화된 관리 방안이 필요하다.

4. 관련자(부서) 의견

㉹㉹㉹㉹부에서는 과업내용서의 투입인력 기준에 대한 모호한 해석은 추후 용역 발주 시 명확한 문구로 수정하겠으며, 용역사의 수행 횟수 부족 등으로 발생한 데이터 연속성 문제에 대해서는 하반기 실무자 간담회(○○ 및 =개 환경본부 참석)

를 통하여 적절한 대안을 마련할 예정이라는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

강원환경본부장(☐☐☐☐☐처장)은 매년 수행하는 대기환경측정망 운영·관리
용역 발주 시 계약상대자가 준수해야하는 과업내용서 중 투입인력에 대해 명확히
하고, PAHs 수동측정에 대하여 용역사가 관련 지침 등을 준수하여 데이터를 적정
하게 확보할 수 있도록 강화된 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**